

주의 요구 및 개선 권고

1. 제 목 : 근무편성 및 복무규정 위반

2. 관계기관 : □□보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

□□보훈병원 ◇◇에서는 「교대근무자의 근무표 작성 규칙」에 따라서 간호사의 신청 휴가 및 오프를 고려하여 각 ◇ ◇◇◇이 매월 xx일까지 익월 근무표를 EMR에 작성하고, 작성된 근무표를 ◇ ◇◇◇에게 제출 보고한 후, ◇별 ◇ ◇◇실에게 게시하여 근무편성 내역을 ◇◇들과 공유하여 근무하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정 의무) 제1항에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 규정 제6조(성실·복종의무)에 따라 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하며, 같은 규정 제5조(균등대우)에 의거 직원은 성별, 신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근무조건에 관하여 차별대우를 받지 아니하며 그 능력에 따라 균등한 기회를 부여 받는다고 정하고 있습니다.

또한, 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임) 제1항에 따르면 모든 임직원은 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 진다고 정하고 있으며, 같은 강령 【별표 1】 “직위·직무별 청렴행동수칙”에서는 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사하지 아니 한다고 정하며 ‘보훈공단 임직원 청렴서약서’에는 공과사를 엄격히 구별하고 품위유지를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 □□보훈병원 ◇◇ ◇ ◇◇◇은 교대◇◇의 근무표를 작성할 시 「교

대근무자의 근무표 작성 규칙」에 따라 근무표를 작성하여야 하며, ◇◇들의 근무조건에 차별대우가 없도록 형평성에 맞게 근무표를 작성·운영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□보훈병원 xx◇ 근무표를 확인한 결과, [표]와 같이 근무연차가 높은 ◇◇에게 유리하고 저연차 ◇◇들에게는 나이트 근무나 이브닝 근무가 집중되게 근무표를 작성 운영한 사실이 있습니다.

[표] xxx년 xx◇ x월 근무표 편성내역

성 명	입사년도	근무 일수	평일근무			휴일근무				OFF
			D	E	N	계	D	E	N	
A	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	평균 계	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
C	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	평균 계	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
D	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
E	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	평균 계	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
F	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
G	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
H	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
I	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
J	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
K	XX년	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	평균 계	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

또한, XX◇에서는 직원들이 매월 #~#만원 상당의 ◇ 회비를 각출하여 ◇ 회비 납부, 직원용 간식구입, 정수기 렌탈비용 등에 사용하고 있으며, ◇운영이 아닌 다른 용도(경조사 등) 사용 시 직원들의 동의를 받아 운영하고 있습니다.이에 총무가 회비 입출금 내역을 관리하고 장부를 작성하여 ◇ 회비의 집행과정을 직원들에게 공지하는 등 투명하게 운영하여야 하며, ◇ ◇◇◇은 관리감독을 철저히 하여야 합니다.

그런데 xx◇◇ 회비 사용내용을 확인한 결과, 일부 단체대화방 등을 이용하여 ◇◇들의 의견을 수렴한 부분은 있었으나, ◇◇◇의 지시에 의한 특정 품목

의 간식구입 및 집행내역과 잔액 등을 미공지하고 감사 시 장부 파기 등을 볼 때, ◇ 회비를 불투명하게 운영한 사실이 확인 되었습니다.

4. 조치할 사항

○ □□보훈병원장은

- 근무표 작성 관련 형평성에 맞지 않게 근무표를 작성하고 ◇ 회비운영 관련 특정품목 간식 구입 지시 및 불투명하게 운영한 관련자에 대해 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」
- 「교대근무자 근무표 작성 규칙」 제7항, 제10항 운영관련과 공단 「복무규정」 제5조(균등대우) 및 「근로기준법」 제94조(규칙의 작성, 변경절차)에 위반이 되지 않도록 개정 (개선),
- □□보훈병원 ◇◇ ◇ 회비 각출 및 사용 등 공동경비 운영관련 투명하고 공정하게 운영될 수 있도록 자체기준을 마련 (권고),
- 직원들의 근로환경이나 근로조건 등 개별적인 고충사항을 청취·해소하기 위한 직원 고충처리제도 운영을 활성화 하시기 바랍니다. (권고)

5. 관련자

소 속	직급	성명	담당업무	관리기간	비고
◇◇	◇◇◇x급	A	xx◇ ◇◇◇ (전 xx◇◇◇◇◇)	'xx.x.x.~'xx.xx.xx.	주의